

CONTRATTO EPC — PARCO EOLICO GELA WIND 36 MW

Progettazione, Fornitura e Costruzione Chiavi in Mano | Gela (CL), Sicilia

Data: Gennaio 2025 | Rif: GWE-EPC-001-2025

PARTI CONTRATTUALI

Ruolo	Denominazione e Sede
COMMITTENTE	Gela Wind Energy S.r.l. — C.so Salvatore Aldisio 44, 93012 Gela (CL) — P.IVA 01872340852
CONTRACTOR	[Nome Contractor] — [Sede legale] — P.IVA [XXXXXXX]
SUPERVISORE	Ing. Davide Cammarata — Direttore Lavori incaricato dal Committente

ART. 1 — OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha per oggetto l'esecuzione in regime EPC (Engineering, Procurement & Construction) chiavi in mano del Parco Eolico Gela Wind, situato in Contrada Butera, Comune di Gela (CL). Il Contractor si obbliga a progettare, approvvigionare, costruire, testare e consegnare l'impianto eolico completo con potenza nominale di 36 MW (12 turbine da 3 MW), incluse tutte le opere di connessione alla rete AT 150 kV TERNA, per un corrispettivo fisso di EUR 42.000.000 (quarantaduemilioni/00) IVA esclusa.

ART. 2 — SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTO

Parametro	Valore / Specifica
Potenza totale impianto	36 MW (12 turbine × 3 MW)
Tipo turbine	Vestas V136-3.45 MW (adattata a 3 MW su richiesta)
Diametro rotore	136 m
Altezza mozzo (hub height)	112 m
Classe IEC turbina	IEC S (site-specific class) — certificata per sito
Produzione attesa (P50)	~85 GWh/anno — capacity factor ~27%
Produzione attesa (P90)	~76 GWh/anno
Connessione rete	AT 150 kV — stazione di elevazione 30/150 kV
Cavidotto AT interrato	~6 km fino alla SE TERNA di Gela
SCADA e sistema di controllo	Vestas Online SCADA, accesso remoto h24

ART. 3 — VALORE CONTRATTUALE E PAGAMENTI

Voce	Importo / Condizioni
Corrispettivo totale fisso (lump sum)	EUR 42.000.000 IVA esclusa
Anticipo contrattuale (10%)	EUR 4.200.000 — entro 15 gg dalla firma
SAL 1 — 20% avanzamento	EUR 8.400.000 — verifica PE approvato + fondaz. 50%
SAL 2 — 50% avanzamento	EUR 10.500.000 — erection turbine 6/12 completate
SAL 3 — 80% avanzamento	EUR 8.400.000 — erection turbine 12/12 completate
SAL 4 — COD	EUR 8.400.000 — entro 30 gg da COD certificato
Saldo (5%) — SAC	EUR 2.100.000 — rilascio Performance Bond
Performance Bond	10% del corrispettivo — validità 36 mesi da COD

ART. 4 — GARANZIE DI PERFORMANCE

Il Contractor garantisce il raggiungimento dei seguenti indicatori di performance misurati nel corso del periodo di garanzia (12 mesi dalla COD), con esclusione dei periodi di forza maggiore certificata e dei fermi per manutenzione programmata comunicati con almeno 72 ore di anticipo:

Indicatore	Valore Garantito
Energia netta prodotta (P50)	"e 85 GWh/anno (anno 1 post-COD)
Availability Guarantee (tecnica)	"e 97,0% (ore disponibili / ore totali)
Noise level at nearest receptor	"d 40 dB(A) di notte — conforme DPCM 14/11/97
Power Curve Test	Conforme IEC 61400-12-1 — tolleranza ±5% P50
Performance Test Duration	30 giorni consecutivi post-commissioning

ART. 5 — PENALI PER RITARDO (LIQUIDATED DAMAGES — LD)

Le penali di cui al presente articolo rappresentano una stima concordata del danno subito dal Committente e NON costituiscono limitazione al risarcimento in caso di dolo o colpa grave. Il totale delle penali di ritardo non può superare il 10% del corrispettivo contrattuale.

Evento / Milestone	LD Giornaliero	Note
Ritardo COD oltre M+24	EUR 20.000/gg	A decorrere dal giorno successivo
Ritardo SAC oltre M+26	EUR 8.000/gg	Max EUR 400.000 totali
Mancato Availability "e 97%	EUR 15.000/gg	Per ogni punto % sotto soglia
Mancato P50 nel test 30 gg	EUR 50.000/evento	Obbligo re-test entro 60 gg
Ritardo consegna As-Built docs	EUR 1.000/gg	Max EUR 30.000

ART. 6 — CONNESSIONE ALLA RETE — OBBLIGHI DEL CONTRACTOR

6.1 Il Contractor è responsabile di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi nei confronti di TERN S.p.A. ai sensi del Codice di Rete TERN e della Delibera ARERA 99/08, inclusa la presentazione della Richiesta di Connessione (GAUDI), il pagamento del contributo di connessione preventivato da TERN (stimato EUR 1.200.000) e la realizzazione delle opere di rete di competenza del produttore entro il punto di consegna TERN.

6.2 RISCHIO CURTAILMENT: qualora TERN imponga limitazioni di produzione (curtailment) per congestione di rete non prevedibile alla data di firma, il mancato ricavo da curtailment non è addebitabile al Contractor. Il Committente si riserva di attivare un servizio di accumulo BESS in fase successiva per mitigare il rischio curtailment.

6.3 Il costo della connessione AT (cavidotto 6 km + stazione 30/150 kV) è incluso nel corrispettivo contrattuale di EUR 42.000.000. Eventuali varianti di tracciato richieste da TERN o da Enti locali in sede di autorizzazione sono a carico del Committente.

ART. 7 — INCENTIVI GSE E CHANGE IN LAW

7.1 L'impianto è inserito nella graduatoria del Registro FER 2 (DM MASE 2023), posizione N. 127. L'accesso alla tariffa incentivante CfD è condizione sospensiva del contratto: in caso di revoca dell'incentivo per cause non imputabili al Contractor, le parti si obbligano a rinegoziare il contratto in buona fede entro 60 giorni.

7.2 CHANGE IN LAW: se successivamente alla firma del contratto entrano in vigore nuove normative (incluse variazioni al regime di incentivazione GSE, all'aliquota IVA o alle condizioni di connessione TERN) che aumentino il costo del Contractor di oltre EUR 500.000, il Contractor ha diritto a richiedere la revisione del corrispettivo contrattuale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della norma.

ART. 8 — GARANZIE SUI LAVORI E SUI COMPONENTI

Componente / Ambito	Durata e Condizioni
Garanzia EPC (opere e impianti)	2 anni dalla COD — tutto l'impianto
Garanzia turbine eolica (meccanic.)	5 anni dalla COD — incluso Full-Service Contract Vestas
Garanzia rotor e pale	3 anni — difetti di produzione
Garanzia trasformatori AT	5 anni — componenti elettrici
Garanzia civile (fondazioni)	10 anni — strutture in C.A.
SCADA e sistema di monitoraggio	2 anni — hardware + software
Manutenzione O&M inclusa	24 mesi post-COD — full service Vestas + Contractor

ART. 9 — ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

Polizza	Massimale	Note
CAR — Construction All Risks	EUR 50.000.000	Durante tutta la costruzione
RC verso terzi (TPL)	EUR 10.000.000/ sinistro	Incluso danno ambientale
Delay in Start-Up (DSU)	180 gg perdita reddito	A carico del Contractor
Assicurazione Operai (INAIL)	Per legge	Contractor + subappaltatori

ART. 10 — FORZA MAGGIORE

Sono considerati eventi di forza maggiore: terremoti, inondazioni, uragani, atti di guerra, embarghi governativi, scioperi generali di categoria, pandemie dichiarate dall'OMS. Non costituiscono forza maggiore: condizioni meteorologiche normali, difficoltà di approvvigionamento prevedibili, scioperi aziendali, ritardi dei subappaltatori. In caso di forza maggiore il Contractor deve notificare entro 5 giorni lavorativi e fornire documentazione ufficiale entro 30 giorni.

ART. 11 — CLAUSOLE MANCANTI DA NEGOZIARE (MEMO LEGALE)

- & Clausola anti-assignment: assente — aggiungere limitazione cessione a terzi del contratto.
- & Interfaccia TERNA in caso di variante AT: responsabilità economica non chiaramente definita per varianti > EUR 200k.
- & Protocollo di accettazione turbine: manca definizione della procedura di FAT (Factory Acceptance Test) in stabilimento Vestas.
- & Risoluzione per inadempimento: articolo generico — da specificare soglie quantitative per inadempimento grave (es. ritardo > 120 gg / LD > 8%).
- & Lingua contratto e legge applicabile: italiano — OK. Foro: Caltanissetta — da valutare arbitrato internazionale per importo > EUR 42M.

FIRME

Per Gela Wind Energy S.r.l.	Per [Contractor]
Luca Amato — Amministratore Delegato	[Nome] — Legale Rappresentante
Data: ____ / ____ / 2025	Data: ____ / ____ / 2025
Firma: _____	Firma: _____
Timbro: %j	Timbro: %i